



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan
2. Tempat lahir : Bumi Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Agung Rt. 5 Rw. 3 Desa Bumi Agung
Kecamatan Bahuga Kabupaten Waykanan
Propinsi Lampung/Gang Sawo Desa Cicadas
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Mahad
2. Tempat lahir : Mulang Maya

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang makmur Rt 001/001 Desa Mulang Maya
Kecamatan Kota bumi Selatan Kabupaten
Lampung Utara dan Parung Tanjung Rt 01/02
Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Junaidi Bin Mahad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 353/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Yansyah Bin Basarudin Dkk;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Raya Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di danau belakang Polsek Gunung Putri Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633, atas nama Samsudin dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375, atas nama Irma Hermawan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Ace Abu Chaery, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk menawarkan kepada Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru namun tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan. Pada saat itu saksi Firdaus Alias



Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke telepon genggam milik Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan. Pada saat itu Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan sedang bersama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad lalu Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan menawarkan untuk berkerja sama dalam menjual kembali 2 (dua) sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan hasil penjualannya akan dibagi rata, maka Terdakwa 2. menyetujui ajakan Terdakwa 1 tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Irfan (DPO) yang keberadaannya di Lampung untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru dan pada saat itu sdr. Irfan (DPO) mengatakan akan menawarkannya lagi kepada temannya yaitu sdr. Andri (DPO), tidak lama kemudian sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa 1. memberitahukan ada Sdr. Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengecek sepeda motor tersebut, kemudian saksi Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) maka Terdakwa 1. dan Sdr. Yansyah janji bertemu di depan jalan dekat parkir PT Buros Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. menghubungi saksi Firdaus Alias Daus untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy lalu sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2. menemui saksi Firdaus Alias Daus di rumah kontrakannya selanjutnya Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. dan saksi Firdaus pergi ke Gg Nito Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) tersebut setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. membawa sepeda motor tersebut ke depan jalan dekat parkir PT Buros Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk menemui saksi Yansyah, pada saat itu saksi Yansyah datang bersama saksi Doni (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melihat dan mengecek 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) setelah itu saksi Yansyah menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya kemudian Sdr. Andri (DPO) mentransfer uang ke rekening BRI milik



Terdakwa 2. sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi Firdaus Alias Daus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) para Terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa 1. untuk menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU apakah masih ada atau sudah dijual dan Terdakwa 1. menjawab masih ada lalu sdr. Andri (DPO) berminat membelinya dan Sdr.Andri (DPO) mengatakan besok siang yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 janji untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU adalah saksi Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Yansyah menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan akan melihat sepeda motor kemudian Terdakwa 1. menghubungi saksi Firdaus Alias Daus untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU kemudian sekitar jam 11.30 WIB. saksi Firdaus Alias Daus datang ke kontrakan Terdakwa 1. untuk menjemput para Terdakwa lalu para Terdakwa dan saksi Firdaus Alias Daus pergi ke Gang Nito Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU setelah para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU maka para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU ketempat yang dijanjian oleh Terdakwa 1 dan Sdr.Yansyah yaitu di danau belakang Polsek Gunung Putri Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor setelah itu para Terdakwa menemui saksi Yansyah yang datang bersama saksi Doni lalu saksi Yansyah mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU setelah saksi Yansyah mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU maka saksi Yansyah menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya dan pada saat itu Sdr. Andri (DPO) mentransfer uang pembelian hasil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rekening Terdakwa 2. sebesar Rp. 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah para Terdakwa menerima uang hasil penjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari Sdr.Andri (DPO) maka para



Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1. membagikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut kepada saksi Yansyah sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) karena Sdr.Andri (DPO) menitipkan uang untuk saksi Yansyah sedangkan yang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa 1. belikan rokok untuk saksi Yansyah dan saksi Doni kemudian para Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakannya saksi Firdaus Alias Daus untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada saksi Firdaus Alias Daus sementara sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) bagi dua untuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor warna Merah hitam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat nomor warna Biru sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad telah habis digunakan untuk beli makan, minum, rokok dll;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru adalah sepeda motor milik saksi Ace Abu Chaery yang diperoleh para Terdakwa peroleh dari saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim, dan para Terdakwa menyadari diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad dengan menarik keuntungan atau menjual barang milik saksi Ace Abu Chaery tersebut maka korban Ace Abu Chaery mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupaih) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau



Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Raya Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di danau belakang Polsek Gunung Putri Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi batuan pada waktu telah telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633, atas nama Samsudin dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi F 2243 FCL, warna merah hitam, tahun 2018, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375, atas nama Irma Hermawan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Ace Abu Chaery, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk menawarkan kepada Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru namun tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan. Pada saat itu saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengirimkan foto sepeda motor tersebut ke telepon genggam milik Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan. Pada saat itu Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan sedang bersama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad lalu Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad



Arsan menawarkan untuk berkerja sama dalam menjual kembali 2 (dua) sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan hasil penjualannya akan dibagi rata, maka Terdakwa 2. menyetujui ajakan Terdakwa 1. tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi Sdr. Irfan (DPO) yang keberadaannya di Lampung untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru dan pada saat itu sdr. Irfan (DPO) mengatakan akan menawarkannya lagi kepada temannya yaitu sdr. Andri (DPO), tidak lama kemudian sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa 1. memberitahukan ada Sdr. Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang akan mengecek sepeda motor tersebut, kemudian saksi Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa 1. untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) maka Terdakwa 1. dan Sdr.Yansyah janji bertemu di depan jalan dekat parkir PT Buros Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sekitar jam 13.00 WIB.
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. menghubungi saksi Firdaus Alias Daus untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy lalu sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. menemui saksi Firdaus Alias Daus di rumah kontrakannya selanjutnya Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. dan saksi Firdaus pergi ke Gg Nito Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) tersebut setelah itu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. membawa sepeda motor tersebut ke depan jalan dekat parkir PT Buros Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk menemui saksi Yansyah, pada saat itu saksi Yansyah datang bersama saksi Doni (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk melihat dan mengecek 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) setelah itu saksi Yansyah menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya kemudian Sdr.Andri (DPO) mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa 2. sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi Firdaus Alias Daus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor metic (Honda Scoopy) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) para



Terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa 1. untuk menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU apakah masih ada atau sudah dijual dan Terdakwa 1. menjawab masih ada lalu sdr. Andri (DPO) berminat membelinya dan Sdr.Andri (DPO) mengatakan besok siang yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 janji untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU adalah saksi Yansyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi Yansyah menghubungi Terdakwa 1. dan mengatakan akan melihat sepeda motor kemudian Terdakwa 1. menghubungi saksi Firdaus Alias Daus untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU kemudian sekitar jam 11.30 WIB. saksi Firdaus Alias Daus datang ke kontrakan Terdakwa 1. untuk menjemput para Terdakwa lalu para Terdakwa dan saksi Firdaus Alias Daus pergi ke Gang Nito Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU setelah para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU maka para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU ketempat yang dijanjian oleh Terdakwa 1. dan Sdr. Yansyah yaitu di danau belakang Polsek Gunung Putri Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor setelah itu para Terdakwa menemui saksi Yansyah yang datang bersama saksi Doni lalu saksi Yansyah mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU setelah saksi Yansyah mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU maka saksi Yansyah menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya dan pada saat itu Sdr. Andri (DPO) mentransfer uang pembelian hasil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut ke rekening Terdakwa 2. sebesar Rp. 3.300.000,00 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah para Terdakwa menerima uang hasil penjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari Sdr.Andri (DPO) maka para Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 membagikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut kepada saksi Yansyah sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) karena Sdr.Andri (DPO) menitipkan uang untuk saksi Yansyah sedangkan yang Rp.



50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) Terdakwa 1 belikan rokok untuk saksi Yansyah dan saksi Doni kemudian para Terdakwa pergi menuju ke rumah kontrakannya saksi Firdaus Alias Daus untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada saksi Firdaus Alias Daus sementara sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) bagi dua untuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor warna Merah hitam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat nomor warna Biru sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2.. Junaidi Bin Mahad telah habis digunakan untuk beli makan, minum, rokok dll;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru adalah sepeda motor milik saksi Ace Abu Chaery yang diperoleh para Terdakwa peroleh dari saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim, dan para Terdakwa mengetahui telah membantu Sdr.Andri (DPO) untuk membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria tanpa plat nomor, warna biru tersebut para Terdakwa ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Firdaus Alias Daus bin Hamim;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad dengan menarik keuntungan atau menjual barang milik saksi Ace Abu Chaery tersebut maka korban Ace Abu Chaery mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Ace Abu Chaery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM yang diparkir di rumahnya di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa seingat saksi saat kejadian pintu rumah dikunci namun pintu pagar tidak dikunci;
- Bahwa akibatnya saksi menderita kerugian Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Agustiandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB didanau belakang Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi Yoga Pratama menangkap Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian, yang mana dari keterangan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad mengakui kalau Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dirumah kontrakannya di Gang Sawo Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana dari keterangan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Saksi Firdaus Alias Daus untuk kemudian dijual ke Andri orang Lampung;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi Firdaus Alias Daus di terminal Kampung Rambutan dan dari Saksi Firdaus Alias Daus



diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Saksi Firdaus Alias Daus bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa dari informasi Para Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru dijual ke Yansyah dan Saksi Doni Agusta, dan atas informasi dari Yansyah dan Saksi Doni Agusta diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dibawa Eko (DPO) dan Sumith (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Deni Setiawan atas suruhan Syaripudin lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Setiawan di ruko dekat Alfamidi Nanggewer Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hendak diangkut ke mobil travel akan dibawa ke Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB didanau belakang Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi M. Agustiandi menangkap Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian, yang mana dari keterangan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad mengakui kalau Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dirumah kontrakannya di Gang Sawo Desa



Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana dari keterangan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Saksi Firdaus Alias Daus untuk kemudian dijual ke Andri orang Lampung;

- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi Firdaus Alias Daus di terminal Kampung Rambutan dan dari Saksi Firdaus Alias Daus diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Saksi Firdaus Alias Daus bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru dijual ke Yansyah dan Saksi Doni Agusta, dan atas informasi dari Yansyah dan Saksi Doni Agusta diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dibawa Eko (DPO) dan Sumith (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Deni Setiawan atas suruhan Syaripudin lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Deni Setiawan di ruko dekat Alfamidi Nanggewer Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hendak diangkut ke mobil travel akan dibawa ke Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Firdaus Alias Daus Bin Hamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 22.30 WIB di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, ketika karena melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU pada hari Rabu



tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU Bersama Andi. Dendi dan Rio dengan cara masuk melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung dikontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama Rio masing-masing perannya sebagai joki dan pengawas yang bertugas mengawasi sekitar lokasi kejadian sedangkan Dendi dan Andi berperan sebagai pemetik yang bertugas mengambil sepeda motor yang mana Dendi mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan Andi bertugas mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama dengan Andi, Dendi dan Rio menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang nopolnya Saksi lupa yang salah satunya milik Agung yang diperoleh dari hasil mencuri sedangkan yang satunya lagi Saksi tidak mengetahui milik siapa karena sudah ada dikontrakan Saksi di Gunung Putri;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy diambil Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Saksi di Cicadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU diambil Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang mana untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dari Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan Saksi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Saksi mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB dikontrakan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan;
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU tersebut Saksi mendapat



bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Andi yang Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor curian dari Saksi Firdaus Alias daus Bin Hamim sebanyak 3 (tiga) unit yaitu: Pertama, pada tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 07.15 WIB didekat parkiran PT Buros Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo CV warna hitam seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Andri di Lampung melalui Sdr. Yansyah, yang Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 14.00 WIB di parkiran PT Buros Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ditemani Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Andri (Lampung) melalui Sdr. Yansyah seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB di danau belakang Polsek Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan ditemani Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru kemudian Terdakwa jual ke Sdr. Andri (Lampung) melalui Sdr. Yansyah seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yaitu dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk sepeda motor Honda Revo Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran sepeda motor dari Sdr. Yansyah dan Sdr. Doni melalui transfer kerekening Terdakwa kemudian Terdakwa ambil melalui ATM dan Terdakwa berikan kepada saksi Firdaus Alias Daus Bin



Hamim dan pembagian jatah Terdakwa peroleh dari saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa peroleh dari saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim tersebut adalah sepeda motor curian;

2. Terdakwa Junaidi Bin Mahad;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Raya dekat Danau belakang Pasal Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan menjual sepeda motor curian yang diperoleh dari Saksi Firdaus Alias daus Bin Hamim yang Pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy plat nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan diajak menjual sepeda motor dengan janji keuntungan dibagi dua kemudian Terdakwa mendatangi kontrakan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan di Gang Sawo Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sesampainya dikontrakan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan tersebut Para Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor lalu transaksi jual beli di Jalan Cidades Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor bertemu dua orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian setelah cocok dibayar dengan transfer ke rekening BRI Terdakwa lalu Terdakwa disuruh Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk mengambil uang transferan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang



sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIB Para Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke orang yang sama sebelumnya kemudian setelah cocok uang ditransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan ke Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor yang diperoleh dari saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim tersebut adalah sepeda motor curian karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat-suratnya baik STNK maupun BPKB dan dijual dengan harga dibawah harga;
- Bahwa keuntungan dari penjualan dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa keuntungan penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, makan minum dan beli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor curian yang diperoleh dari Saksi Firdaus Alias daus Bin Hamim yang Pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy plat nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor kepada Sdr. Andri melalui Sdr Yansyah dan Sdr Doni setelah cocok dibayar dengan transfer ke rekening BRI Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad lalu Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad disuruh Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk mengambil uang transferan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor, tanpa plat nomor ke Andri (Lampung) melalui Sdr. Yansyah dan Sdr. Doni kemudian setelah cocok uang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan ke Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor yang diperoleh dari saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim tersebut adalah sepeda motor curian karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat-suratnya baik STNK maupun BPKB dan dijual dengan harga dibawah harga;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy plat nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya adalah milik saksi Ace Abu Chaeri yang telah diambil tanpa ijin oleh Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim bersama Andi, Deni, dan Rio pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa keuntungan dari penjualan dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa keuntungan penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, makan minum dan beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad, yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor curian yang diperoleh dari Saksi Firdaus Alias daus Bin Hamim yang Pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy plat nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dipinggir jalan Raya Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor kepada Sdr. Andri melalui Sdr Yansyah dan Sdr Doni setelah cocok dibayar dengan transfer ke rekening BRI Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad lalu Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad disuruh Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk mengambil uang transferan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 12.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya dipinggir jalan Raya



Cicadas Kecamatan Gung Putri Kabupaten Bogor, tanpa plat nomor ke Andri (Lampung) melalui Sdr. Yansyah dan Sdr. Doni kemudian setelah cocok uang ditransfer kerekening BRI Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan ke Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy plat nomor tidak ada warna merah hitam tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya adalah milik saksi Ace Abu Chaeri yang telah diambil tanpa ijin oleh Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim bersama Andi, Deni, dan Rio pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) unit sepeda motor yang diperoleh dari saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim tersebut adalah sepeda motor curian karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat-suratnya baik STNK maupun BPKB dan dijual dengan harga dibawah harga;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, makan minum dan beli rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan sebagai orang yang kenal dengan Saksi Firdaus Alias daus Bin Hamim selaku penjual sepeda motor Honda Scoopy dan



Suzuki Satria FU dan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan yang menjual kembali sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria FU ke Andy (Lampung) melalui Sdr. Yansyah dan Sdr. Doni sedangkan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad sebagai pemilik rekening BRI transferan penjualan sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria FU tersebut, selain itu Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sama dari penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dari awal juga sudah mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy dan Suzuki Satria FU adalah barang curian, dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin



JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Yansyah Bin Basarudin Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yansyah Bin Basarudin, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

K Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Terdakwa 2. Junaidi Bin Mahad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM Tahun 2014 No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 atas nama Samsudin alamat Kp. Sentul Rt 03/9 Cikeas Udik Gunung Putri Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol F-2234-FCL tahun 2018 nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya dan BPKB atas nama Irma Hermawan Kp. Cikerawis Rt. 3/2 Cileungsi Kabupaten Bogor berikut STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JM3119JK727574, nomor mesin JM31E1724375 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yansyah Bin Basarudin Dkk;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Andri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wienyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Para Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Rina Zain, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.